VI. ANUNCIOS

A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DO MAR

RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2026 pola que se autoriza a transmisión mortis causa, mediante pacto de mellora, da concesión administrativa da batea Jomao II.

Antecedentes:

1. O día 19 de agosto de 2026, José Antonio Otero Rial solicitou autorización para a transmisión *mortis causa*, mediante pacto de mellora, da concesión administrativa da batea *Jomao II*.

2. A persoa interesada achegou a documentación requirida para a súa tramitación.

Consideracións legais e técnicas:

1. Este órgano é competente para resolver o expediente de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG núm. 243, do 16 de decembro), e coa Orde do 21 de febreiro de 2022 sobre delegación de competencias en diversos órganos de dirección da Consellería do Mar e na Presidencia da entidade pública empresarial Portos de Galicia (DOG núm. 41, do 1 de marzo).

2. A Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia (DOG núm. 124, do 29 de xuño), nos seus artigos 209 e seguintes regula os pactos sucesorios como negocios *mortis causa*, e con forma de pactos de apartación ou de mellora.

3. O expediente seguiu todos os trámites establecidos no procedemento administrativo común, coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG núm. 228, do 21 de novembro), e na Orde do 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións dos viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG núm. 126, do 2 de xullo).

CVE-DOG: waa8wci3-7od6-xjr2-mtu1-yjzygomjv92

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

Autorizar a transmisión *mortis causa*, mediante pacto de mellora, da concesión administrativa do seguinte viveiro:

Tipo: batea.
Nome: *Jomao II*.
Situación:
Cuadrícula nº: 12.
Polígono: A.
Distrito: Cambados (Pontevedra).
Especie autorizada: mexillón (*Mytilus galloprovincialis*).
Título habilitante: concesión de actividade.
Orde de outorgamento: 17.5.1967.
Remate da vixencia: 15.12.2029.
Actual titular: José Antonio Otero Leiro (***4994**).
Novo titular: José Antonio Otero Rial (***8020**).

O novo titular da concesión subrógase nos dereitos e nas obrigas do anterior desde o momento da publicación desta resolución no *Diario Oficial de Galicia.*

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a conselleira do Mar, ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, contados en ambos os dous casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), e no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (BOE núm. 167, do 14 de xullo).

Vigo, 18 de setembro de 2026

A conselleira do Mar
P.D. (Orde do 21.2.2022; DOG núm. 41, do 1 de marzo)
María Elena Suárez Sarmiento
Directora territorial de Vigo

CVE-DOG: waa8wci3-7od6-xjr2-mtu1-yjzygomjv92